

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DO TRABALHO DA
VARA DO TRABALHO DE [●] – TRT DA [REGIÃO]^a REGIÃO

[NOME COMPLETO DOS AUTORES], na qualidade de [viúva e/ou filhos e/ou genitores] de [NOME COMPLETO DO TRABALHADOR FALECIDO], todos qualificados conforme instrumento de mandato anexo, por seu advogado infra-assinado, vem, com fundamento nos artigos 5º, incisos V e X, 7º, XXVIII, e 114 da Constituição Federal, bem como nos artigos 186, 927 e 948 do Código Civil, propor a presente:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO COM ÓBITO

em face de:

[RAZÃO SOCIAL DA EMPREGADORA], pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na [endereço completo], pelos fundamentos de fato e de direito a seguir articulados:

I – DOS FATOS

O Sr. [nome do trabalhador falecido] era empregado da empresa ré, exercendo a função de [cargo ou função], conforme contrato de trabalho firmado em [data de admissão] (documento anexo). No exercício de suas atribuições laborais, em [data do acidente], o trabalhador foi vítima de [descrever sucintamente o acidente], ocorrido [local e circunstâncias], o que resultou em seu falecimento no mesmo dia, como se comprova pela certidão de óbito (ID [●]).

Apurou-se que o acidente decorreu de [falha na adoção de normas de segurança, ausência de equipamentos de proteção individual, negligência patronal etc.], circunstâncias que demonstram conduta culposa da empregadora, com violação de deveres legais e contratuais.

O falecimento do trabalhador causou profunda desestruturação emocional e prejuízo financeiro à família, composta por dependentes econômicos que dele dependiam para a subsistência, como sua cónyuge e filhos menores de idade.

II – DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade civil do empregador em razão de acidente de trabalho está prevista no artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal, que assegura ao trabalhador e seus dependentes a indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho, quando presente a culpa ou dolo do empregador.

No caso concreto, está caracterizada a culpa da empregadora, ao deixar de adotar as medidas necessárias à segurança do ambiente laboral, em descumprimento à legislação

trabalhista e às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR [●].

A responsabilidade civil também se fundamenta nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois o dano causado por ação ou omissão culposa gera o dever de indenizar. Em se tratando de morte decorrente de acidente de trabalho, aplica-se ainda o artigo 948 do mesmo diploma, que prevê o pagamento de:

1. Despesas com tratamento médico e funeral;
2. Pensão mensal proporcional à expectativa de vida da vítima, em favor dos dependentes;
3. Indenização por danos morais, diante da dor, sofrimento e perda da convivência familiar.

III – DO DIREITO DOS SUCESSORES

Os autores são herdeiros legais e dependentes econômicos do falecido, conforme documentos anexos. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade ativa dos sucessores para o ajuizamento de ações indenizatórias fundadas em acidente de trabalho com óbito, na qualidade de titulares dos direitos personalíssimos e patrimoniais decorrentes da perda do ente familiar.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requerem:

- a) A citação da parte ré para, querendo, apresentar defesa, sob pena de revelia e confissão;
- b) A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente:
 - no reembolso de despesas com funeral (R\$ [●]);
 - e no pagamento de pensão mensal vitalícia ou até a maioridade dos dependentes, no valor equivalente a [●]% do último salário percebido pela vítima (R\$ [●]), com base no artigo 948, II, do Código Civil;
- c) A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor estimado de R\$ [●], a ser fixado com base na extensão do dano e na capacidade econômica das partes;
- d) A produção de todas as provas em direito admitidas, em especial prova documental, testemunhal e pericial, caso necessária;
- e) A condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, conforme parâmetro a ser arbitrado por este Juízo.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]